

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5332/2534

นาย สมบูรณ์ สุวรรณ วงษ์
เรืออากาศโท หญิง นภิส สุวรรณวงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1656

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา ตาราง 1 ข้อ (1)(ก)

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าพินัยกรรมเป็นโมฆะ เป็นการเรียกร้องให้ทรัพย์สินตามพินัยกรรมคืนมาเป็นทรัพย์สินมรดกเพื่อประโยชน์แก่โจทก์ผู้เป็นทายาท เป็นคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้จึงเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ตามราคาทรัพย์สินที่ระบุไว้ในพินัยกรรม.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้ตายโจทก์ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย จำเลยร้องคัดค้านอ้างว่าผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดให้แก่จำเลยแต่ผู้เดียว พินัยกรรมดังกล่าวจำเลยกับบุคคลภายนอกได้สมคบกันทำขึ้นย้อมเป็นโมฆะ เพราะผู้ตายมิได้สมัครใจและขาดเจตนาที่จะทำพินัยกรรมขอศาลพิพากษาว่าพินัยกรรมเป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นบุตรของน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้ตาย ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดให้แก่จำเลยผู้ตายทำพินัยกรรมด้วย

ความสมัครใจ มีสติสัมปชัญญะและเข้าใจเรื่องการทำพินัยกรรม จำเลยมิได้ทุจริต
สมคบกับบุคคลภายนอกกระทำการขึ้นพินัยกรรมไม่เป็นโมฆะ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า พินัยกรรมไม่เป็นโมฆะ แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่า
โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าพินัยกรรมเป็นโมฆะเป็นการเรียกร้องให้ทรัพย์สินตามที่
ระบุไว้ในพินัยกรรมคืนมาเป็นทรัพย์สินมรดกเพื่อประโยชน์แก่โจทก์ผู้เป็นทายาท เป็น
คำขอปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ จึงเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์โจทก์
ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามราคาทรัพย์สินที่ระบุไว้ในพินัยกรรม

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ